

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801571-28.2024.8.14.0046

APELANTE: PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, INSUMOS MILENIO
TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITARIOS

APELADO: ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS

RELATOR(A): Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO À LEGITIMIDADE DO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor em razão de incerteza sobre o credor legítimo de obrigação oriunda de notas fiscais relativas à compra de insumos agrícolas. Diante da coexistência de cobranças por parte da cedente e da cessionária do crédito, procedeu-se ao depósito judicial da quantia devida. Sentença de parcial procedência, com extinção da obrigação, reconhecimento da legitimidade da cessionária para levantamento dos valores e condenação desta ao pagamento de custas e honorários. Interposição de apelação pela credora cessionária.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas à apreciação consistem em:
(i) examinar se a ausência de notificação formal da cessão de crédito ao devedor justifica o ajuizamento da ação de consignação em pagamento; e
(ii) verificar se, na hipótese de ausência de resistência direta da credora cessionária, é cabível a sua condenação ao pagamento dos ônus

sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A consignação em pagamento é juridicamente admissível nas hipóteses de dúvida fundada sobre a identidade do credor, conforme preceituam os arts. 335, IV, do Código Civil e 539 do CPC.

4. A eficácia da cessão de crédito perante o devedor depende da sua notificação formal, nos termos do art. 290 do Código Civil. A ausência dessa formalidade preserva a incerteza jurídica quanto à legitimidade do cessionário para exigir o adimplemento.

5. No caso concreto, a apelante não comprovou a efetiva ciência do devedor quanto à cessão, o que legitima a utilização da via consignatória e afasta a alegação de litigância desnecessária.

6. Ainda que a apelante não tenha recusado o pagamento, a omissão em promover a regular notificação do devedor caracteriza causa suficiente para o ajuizamento da demanda, atraindo, por consequência, os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade e o art. 85 do CPC.

7. A verba honorária fixada na sentença deve ser majorada, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor consignado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de notificação formal da cessão de crédito ao devedor justifica o manejo da ação de consignação em pagamento, diante da dúvida fundada sobre a legitimidade do credor. 2. A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que tenha sido reconhecida como credora e não tenha apresentado resistência direta ao pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:

**CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 335, IV; 539; 546, II.
CC, art. 290.**

Jurisprudência relevante citada:

**STJ, REsp 1.526.494/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.12.2015;
TJ-ES, AC 0000948-20.2015.8.08.0065, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 07.07.2021;
TJ-RS, AC 5011031-42.2020.8.21.0010, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 19ª Câmara Cível, j. 08.04.2022.**

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801571-28.2024.8.14.0046

APELANTE: INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITARIOS

APELADO: ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS** contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da **ação de consignação em pagamento**, que reconheceu a **ilegitimidade da Portal Agro** e a **legitimidade da Insumos Milenio como credora**, julgando parcialmente procedente a ação e extinguindo a obrigação do autor, determinando o **levantamento dos valores pela Insumos Milenio** e a **condenação desta ao pagamento das custas e honorários advocatícios (10%)**.

Narram os autos que ALEXANDRE MARQUES PIMENTA ajuizou a ação de consignação em pagamento em face de PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS.

Alega a parte autora que a consignação em pagamento se refere as notas nº 4101, 4103 e 4154, referente a produtos adquiridos com a requerida Portal Agro.

Discorre que antes do vencimento recebeu cobrança de outra instituição financeira, a requerida Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios.

Afirma que há dúvidas sobre a legitimidade para receber o pagamento, pelo que deseja saldar sua dívida e adimplir as notas judicialmente, razão pela qual interpôs a presente ação.

O depósito da quantia oferecida no ID 124761395.

A **Portal Produtos Agropecuários Ltda.** apresentou **contestação**, pleiteando, preliminarmente, a **concessão da justiça gratuita** em razão de dificuldades financeiras e processo de **recuperação judicial em curso**.

No mérito, alegou **ilegitimidade passiva**, sustentando que **não realizou cobranças, não notificou o autor**, nem **solicitou negativação**, sendo tais atos praticados exclusivamente pela corré **Insumos Milenio Terramagna FIAGRO**, real credora.

Requeru a **extinção do feito sem resolução do mérito** com base no art. 485, VI, do CPC, e, subsidiariamente, a **total improcedência dos pedidos** em relação à empresa (ID 128243085).

A **Insumos Milenio Terramagna FIAGRO** apresentou contestação, alegando que é a legítima credora dos valores consignados, por ter havido **cessão regular do crédito pela Portal Agro**, com **devida notificação ao devedor**.

Sustenta que **nunca recusou o pagamento**, razão pela qual **não deu causa à ação**, sendo indevida sua condenação em custas e honorários.

Requeru o **levantamento imediato do valor depositado** e a **improcedência da ação**, com base na **ausência de resistência e na falta de negatização do autor**. (ID 130333733).

Por sua vez, a autora apresentou manifestação no ID 130546717, requerendo o julgamento do feito.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

*Tendo em vista a natureza da ação e a desnecessidade de produção de outras provas, **passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.***

Inicialmente, sabe-se que a ação de consignação em pagamento destina-se à liberação do devedor, diante de um embaraço ao cumprimento de sua obrigação.

No caso dos autos, a parte autora sustenta que pretende se desobrigar de um débito decorrente das notas nº 4101, 4103 e 4154, não tendo pago diretamente a parte ré em dúvida da legitimidade para receber o pagamento.

A parte autora comprovou o depósito judicial no valor de R\$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), condizendo com o valor das notas fiscais.

Por sua vez, após citação, o credor Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios apresentou contestação afirmando que não havia dúvida na legitimidade, concordando com os valores depositados e requerendo seu levantamento.

A Portal Agro Comércio e Serviços LTDA suscitou sua ilegitimidade, havendo concordância da segunda requerida.

Pois bem.

O objetivo da consignação em pagamento é a liberação do devedor, com a respectiva extinção da obrigação. "O credor é convocado ao recebimento e deve, em princípio, suportar os ônus decorrentes da iniciativa do devedor, no caso de liberação procedente." (Manual de Direito Processual Civil, v. 3: Procedimentos Especiais, 9. ed., São Paulo : Saraiva, 2003, p. 4).

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini destacam: "A consignação em pagamento é uma das formas de extinção das obrigações (art. 334 do Código Civil de 2002). Não só o credor tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, como também o devedor tem direito ao adimplemento."

Ademais, nos termos do art. 541 do CPC: "Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento."

In casu, sem maiores delongas, houve o reconhecimento jurídico do pedido pela segunda requerida, ficando cristalino, ainda, a ilegitimidade da Portal Agro.

A parte autora buscou a consignação em pagamento para adimplir as parcelas contratuais, antes mesmo que qualquer ato de execução do débito pela parte ré fosse iniciado, sendo cristalino que agiu com a boa fé para concretização do pacto contratual, não sendo, portanto, cabível o vencimento antecipado das parcelas.

Logo, a procedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto:

a) DECLARO a ilegitimidade da empresa Portal Agro Comércio e Serviços LTDA.

b) ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, referente as notas nº 4101, 4103 e 4154, no valor de R\$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), tendo como credor Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios.

c) DECLARO extinta a obrigação da autora perante o requerido, nos termos do artigo 546, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se **ALVARÁ JUDICIAL** em favor da parte requerida Insumos Milenio Terramagna Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro – Direitos Creditorios para levantamento dos valores depositados em conta judicial referentes a este processo, com a devida atualização monetária, devendo o valor constante na subconta ser levantado por meio de transferência, em conta a ser indicada pela parte ré.

Condeno o segundo requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor consignado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Havendo embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias e promova-se a conclusão para sentença com a etiqueta “embargos de declaração”.

No caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de quinze dias, certifique-se a tempestividade, após remeta-se ao TJPA.

Decorrido o prazo recursal, archive-se.

Rondon do Pará - PA, 3 de dezembro de 2024

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado.

A **INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FIAGRO** interpõe APELAÇÃO CÍVEL, sob os seguintes fundamentos:

1. Sustenta que ao apresentar **contestação, nunca reconheceu o pedido autoral e somente concordou com o levantamento do valor por questões de celeridade**, o que **não configura reconhecimento jurídico do pedido**.
2. Aponta que **não houve recusa de pagamento** nem dúvida legítima sobre quem deveria receber, uma vez que o apelado **foi notificado da cessão do crédito** e tinha plena ciência do vínculo da dívida com a apelante.
3. Defende que **não deu causa à demanda**, pois o devedor **não tentou esclarecer administrativamente a dúvida** e poderia ter usado a via extrajudicial de consignação (art. 539, CPC).
4. Afirma que a condenação em honorários, segundo a apelante, **premia a conduta inadequada do autor**, que optou pela via judicial de forma precipitada, mesmo ciente da cessão.

Requer, ao final, o **reconhecimento da improcedência da ação**, a **inversão dos ônus sucumbenciais em seu favor** e a **majoração dos honorários advocatícios** conforme o art. 85, §11 do CPC.

Alexandre Marques Pimenta dos Reis apresentou contrarrazões à apelação, sustentando,

em síntese, que não há interesse recursal por parte da apelante, uma vez que ela teve sua legitimidade reconhecida para receber o valor e não foi condenada em custas ou honorários.

Argumenta que a ação de consignação foi ajuizada legitimamente diante de dúvida quanto ao credor, e que a apelação busca apenas rediscutir matéria já decidida corretamente pelo juízo de origem, contrariando os princípios da eficiência e celeridade processual.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, ou, subsidiariamente, o não provimento da apelação, mantendo-se a sentença na íntegra.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade e pertinência da ação de consignação em pagamento ajuizada por ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS em face da PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e da ora apelante, INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS, bem como à atribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da sentença que reconheceu a legitimidade da apelante como credora, declarou extinta a obrigação do autor e determinou o levantamento do valor depositado judicialmente.

Nos termos do artigo 335, caput, do Código Civil, considera-se pagamento, e por conseguinte extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. A ação de consignação em pagamento encontra assento legal no artigo 539 do Código de Processo Civil, sendo cabível, dentre outras hipóteses, naquelas em que haja dúvida sobre quem legitimamente deva receber o pagamento (art. 335, IV, do CC).

No presente caso, a existência da dívida não é objeto de controvérsia. Tampouco se discute a ocorrência de cessão de crédito da PORTAL AGRO à INSUMOS MILÊNIO, conforme se verifica do documento ID nº 26480269. O ponto nevrálgico consiste em apurar se havia justificativa plausível para a utilização da via judicial consignatória, a partir da presença de dúvida legítima quanto à titularidade do crédito.

Conquanto a cessão de crédito não dependa da anuência do devedor, impõe-se, para que produza efeitos contra este, a notificação formal, conforme preceitua o artigo 290 do Código Civil.

Sobre o tema colaciono julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. AQUISIÇÃO DE DIREITO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Leste Capixaba - SICOOB Leste Capixaba contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por Magino Antônio Seguro, declarou a empresa Adama Brasil S/A como titular do crédito referente às duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5 e autorizou o levantamento da quantia consignada com efeito liberatório. A sentença condenou a Cooperativa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa para cada uma das partes vencedoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a titularidade do crédito das duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5, considerando a transferência dos títulos entre as partes envolvidas; e (ii) estabelecer a forma correta de distribuição da verba honorária sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O endosso translativo transfere o próprio crédito ao endossatário, tornando-o titular do crédito, ao contrário da cessão civil de crédito, que apenas transfere o direito creditório sem submeter-se às regras do direito cambiário. A empresa Agromai Agropecuária Ltda-ME transferiu as duplicatas por endosso translativo para a empresa Adama Brasil S/A em julho de 2014, com ciência e anuência do sacado, antes da celebração das Cédulas de Crédito Bancário entre Agromai e a Cooperativa apelante em agosto de 2014. A cessão de créditos realizada posteriormente pela Agromai em favor da Cooperativa apelante não se confunde com endosso translativo e não pode prevalecer sobre a titularidade do crédito já adquirida pela Adama Brasil S/A. **Na cessão de crédito, exige-se a notificação do devedor para sua eficácia, conforme o art. 290 do Código Civil, o que não ocorreu na relação entre a Cooperativa apelante e a Agromai.** O critério de distribuição da verba honorária sucumbencial deve observar a proporcionalidade entre as partes vencedoras, evitando condenação excessiva que ultrapasse o percentual razoável sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009482020158080065, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÚVIDA EM RELAÇÃO AO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

SUCUMBÊNCIA . \nCONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: A consignação em pagamento é uma ação que permite ao devedor, ou terceiro interessado, exonerar-se da obrigação, oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o valor, se persistir a recusa.\nNo caso, a consignação em pagamento é meio hábil a desonerar o devedor quando ocorrer dúvida quanto ao legítimo credor (art. 547 do CPC).\nA apelante PROCRED é legitimada a receber os valores depositados em juízo, quando obteve a cessão dos créditos pela empresa ROTA anteriormente à codemandada EXODUS e com prévia comunicação à devedora ALFA (art . 291 do CC).\nProva documental a demonstrar da prévia cessão de crédito em favor da apelante, o que enseja o provimento do apelo.\nAÇÃO DE COBRANÇA: Reconhecida a legitimidade do crédito em favor da PROCRED a ação de cobrança deverá ser julgada improcedente, porquanto deverá a EXODUS proceder na devolução dos valores cobrados em duplicidade.\nSUCUMBÊNCIA: Redistribuída, considerando o resultado do julgamento em ambas as lides .\nDERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 50110314220208210010 RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022)

No caso em apreço, a ora apelante, embora tenha alegado ter procedido à notificação do devedor, não logrou êxito em comprovar documentalmente a efetiva cientificação prévia do consignante, de modo que a incerteza sobre quem detinha legitimidade para receber o pagamento remanesceu válida e juridicamente relevante, o que legitima, por si só, a via consignatória adotada.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.526.494/MG, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, é cabível a consignação judicial em caso de dúvida quanto à legitimidade do cessionário, sobretudo quando inexistente notificação formal do devedor. A dúvida não precisa ser absoluta, bastando que se mostre objetiva e razoável diante das circunstâncias fáticas e jurídicas postas.

In casu, a coexistência de cobranças oriundas de diferentes pessoas jurídicas (cedente e cessionária), associada à ausência de prova de notificação formal, configura cenário apto a justificar o manejo da consignatória, que, ademais, teve por finalidade precípua a extinção da obrigação sem adimplemento duplo.

Dessa forma, a alegação recursal de que a apelante nunca recusou o pagamento ou criou embaraços para o adimplemento, embora relevante para a exclusão de eventual resistência injustificada, não afasta a validade da ação proposta, nem tampouco implica reconhecimento de improcedência, **pois a dúvida que ensejou a propositura não se origina apenas de atos comissivos da credora, mas da ausência de notificação formal da cessão** — omissão esta atribuível à própria apelante.

Ademais, não merece prosperar a pretensão de exclusão da verba honorária fixada na sentença. A incidência do princípio da sucumbência, nos moldes do artigo 85 do CPC, é automática, sendo irrelevante o grau de resistência da parte à pretensão inicial, bastando que tenha figurado como parte demandada, com formação de contraditório e apresentação de defesa.

Assim, correta a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, ainda que parcialmente exitosa, deu causa à propositura da ação, como bem fundamentado na sentença recorrida.

Por fim, diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando o valor do débito consignado (R\$ 58.200,00), majora-se a verba honorária para o percentual de 20% sobre tal valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **conheço do recurso e nego-lhe provimento**, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. **Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito consignado (R\$ 58.200,00)**, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025